

Reglamento Oficial del Programa Pro Bono

Marco Normativo, Criterios de Selección, Procedimiento de Admisión y Delimitación de Alcance

Entidad Emisora:	Mac Consultores Jurídicos & Asociados (Caracas, Venezuela)
Dirección General:	Dr. Marco A. Colina G. — Director General (Chief Executive Officer)
Naturaleza Operativa:	Orientación Jurídica Inicial Documental (No Litigación / No Representación Judicial)
Cupo Institucional:	Cupo mensual estrictamente limitado a 1 o 2 casos calificados

I. PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

1. ¿Qué es el Programa Pro Bono?

El Programa Pro Bono de Mac Consultores Jurídicos & Asociados constituye una iniciativa institucional de responsabilidad social profesional destinada a facilitar, dentro de las capacidades y disponibilidad de la firma, el acceso a una primera orientación jurídica a personas que, por sus circunstancias particulares, requieran apoyo para comprender la dimensión jurídica de una situación concreta.

El Programa expresa el compromiso de la firma con el acceso a la justicia, la protección de los derechos y la promoción de una cultura jurídica basada en el conocimiento de la ley, la prevención y el ejercicio responsable de los mecanismos institucionales.

El trabajo pro bono es entendido por la firma como una manifestación de responsabilidad profesional y compromiso social, y no como una modalidad de prestación ordinaria de servicios jurídicos. En consecuencia, el Programa tiene carácter limitado, selectivo y sujeto a evaluación previa.

2. Función Social

La función social del Programa consiste en contribuir, dentro de un marco profesional delimitado, a disminuir determinadas barreras de acceso a la orientación jurídica. La iniciativa procura:

- **a)** Facilitar una primera aproximación jurídica frente a situaciones que puedan involucrar derechos o intereses jurídicamente relevantes.
- **b)** Orientar al solicitante acerca de la naturaleza jurídica preliminar de su situación.
- **c)** Identificar posibles vías legales o institucionales que pudieran resultar pertinentes.
- **d)** Promover el conocimiento de los derechos, deberes y mecanismos jurídicos disponibles.
- **e)** Fomentar una cultura de prevención y actuación jurídica responsable.
- **f)** Orientar al solicitante acerca de la necesidad de acudir, cuando corresponda, a otros profesionales, organismos públicos o instituciones especializadas.

El Programa no pretende sustituir la asistencia jurídica pública, la defensa pública, los servicios institucionales correspondientes ni la contratación de representación profesional cuando esta resulte necesaria.

3. Naturaleza del Programa

El Programa Pro Bono tiene carácter: **a)** Institucional; **b)** Voluntario; **c)** Gratuito respecto de la intervención expresamente admitida; **d)** Limitado; **e)** Selectivo; **f)** Documental y orientativo; y **g)** Sujeto a evaluación jurídica, técnica, ética y operativa.

Aviso Deontológico Fundamental: La recepción de una solicitud no constituye aceptación del caso, asesoría jurídica, representación, mandato, patrocinio ni obligación de intervención por parte de la firma.

4. Principios del Programa

- **4.1. Legalidad:** Toda intervención se desarrollará dentro del ordenamiento jurídico aplicable y de los principios constitucionales, legales y profesionales correspondientes.
- **4.2. Independencia Técnica:** La decisión de aceptar, rechazar o limitar una solicitud responderá a criterios jurídicos, técnicos, éticos, institucionales y de capacidad operativa.
- **4.3. Responsabilidad Profesional:** La intervención admitida será desarrollada con criterios de seriedad, prudencia, diligencia y rigor técnico.
- **4.4. Confidencialidad:** La información suministrada será tratada con la debida reserva profesional, de conformidad con las obligaciones legales y profesionales aplicables.
- **4.5. Transparencia:** El solicitante será informado, dentro de lo correspondiente, acerca del alcance de la intervención, sus límites y las actuaciones que quedan fuera del Programa.
- **4.6. Autonomía del Solicitante:** La orientación proporcionada no sustituye la voluntad ni las decisiones del solicitante. Las decisiones que este adopte posteriormente serán de su propia responsabilidad.
- **4.7. No Discriminación:** La evaluación de las solicitudes se realizará conforme a criterios jurídicos, técnicos, profesionales y operativos, sin discriminaciones arbitrarias.

II. ALCANCE DEL PROGRAMA

5. Cupo Mensual

Mac Consultores Jurídicos & Asociados atenderá entre **UNO (1) y DOS (2) casos pro bono por mes**. El número efectivo de casos podrá ser inferior cuando:

- **a)** No existan solicitudes compatibles con el Programa.
- **b)** Las solicitudes recibidas no cumplan los criterios de admisión.
- **c)** Existan conflictos de interés.
- **d)** La capacidad operativa de la firma no permita una intervención responsable.
- **e)** La naturaleza de los asuntos exceda el alcance del Programa.

El establecimiento de este cupo no constituye un derecho subjetivo del solicitante ni garantiza la admisión de una solicitud.

6. Línea Editorial y Áreas de Interés

El Programa Pro Bono se encuentra estrictamente vinculado a la línea de especialización de la firma. Tendrán especial consideración aquellas solicitudes relacionadas con:

- **a)** Derecho Penal.
- **b)** Derecho Procesal Penal.
- **c)** Derecho Constitucional.
- **d)** Criminalidad económica y delitos relacionados con la actividad empresarial.
- **e)** Otras materias jurídicas conexas con las anteriores.

La pertenencia de un asunto a alguna de estas materias no determina su admisión automática. La firma conservará plena autonomía técnica para determinar si una solicitud resulta compatible con los objetivos y posibilidades concretas del Programa.

7. Modalidad de Intervención

La intervención pro bono tendrá carácter fundamentalmente documental y de orientación jurídica inicial. Según las circunstancias del caso, podrá comprender:

- **a)** Revisión preliminar de la información suministrada.
- **b)** Revisión limitada de documentación relevante.
- **c)** Identificación preliminar de la cuestión jurídica.
- **d)** Orientación jurídica inicial.
- **e)** Identificación de posibles vías legales o institucionales.
- **f)** Orientación sobre documentación necesaria.
- **g)** Elaboración de una observación, recomendación o criterio jurídico preliminar, cuando resulte procedente.

El alcance concreto de cada intervención será determinado por la firma al momento de su admisión.

III. RÉGIMEN ESPECIAL DE DENUNCIAS

8. Orientación sobre Denuncias (Límite Máximo)

LÍMITE FORMAL ESTRICTO

Cuando la solicitud se encuentre relacionada con la formulación de una denuncia, la intervención pro bono estará limitada a un máximo de **DOS (2) FOLIOS**.

Este límite responde a la naturaleza documental, orientativa y limitada del Programa. La firma no estará obligada a elaborar ampliaciones, anexos, escritos complementarios, denuncias sucesivas, diligencias posteriores o actuaciones derivadas que excedan el alcance originalmente establecido.

La determinación de si corresponde o no proporcionar orientación respecto de una denuncia será competencia exclusiva de la firma, luego de evaluar la solicitud.

IV. EXCLUSIÓN DE LITIGACIÓN Y REPRESENTACIÓN

9. No Litigación

El Programa Pro Bono **NO comprende litigación ni representación judicial**. Por tanto, la admisión de una solicitud no comprende:

- **a)** Representación ante tribunales.
- **b)** Comparecencia judicial.
- **c)** Asistencia a audiencias.
- **d)** Ejercicio de defensa técnica permanente.
- **e)** Seguimiento procesal continuado.
- **f)** Interposición sucesiva de recursos.
- **g)** Contestación permanente de actuaciones procesales.
- **h)** Representación ante el Ministerio Público u otros órganos.
- **i)** Elaboración ilimitada de escritos procesales.
- **j)** Dirección jurídica integral del caso.
- **k)** Actuaciones extrajudiciales continuadas.

Cuando la situación requiera representación, litigación o defensa profesional permanente, el solicitante será informado acerca de la necesidad de procurar asistencia jurídica adecuada.

10. Ausencia de Mandato o Representación

La admisión de una solicitud dentro del Programa no constituye por sí misma poder, mandato, patrocinio, representación judicial ni relación profesional permanente. Cualquier actuación que implique representación o mandato profesional deberá formalizarse mediante los instrumentos correspondientes y, en su caso, quedará fuera del Programa Pro Bono.

V. EXCLUSIONES

11. Solicitudes que Podrán ser Rechazadas

Podrán ser rechazadas aquellas solicitudes que:

- **a)** No guarden relación razonable con la línea editorial o especialización de la firma.
- **b)** Requieran litigación o representación profesional permanente.
- **c)** Exijan una dedicación incompatible con la naturaleza limitada del Programa.
- **d)** Presenten conflictos de interés.
- **e)** Carezcan de información mínima que permita realizar una evaluación responsable.
- **f)** Contengan información manifiestamente falsa, contradictoria o deliberadamente incompleta.
- **g)** Pretendan obtener una representación jurídica gratuita permanente.
- **h)** Requieran actuaciones urgentes que no puedan ser atendidas responsablemente dentro de la capacidad disponible.
- **i)** Exijan conocimientos, recursos o especialidades que excedan las capacidades concretas disponibles.
- **j)** Persigan finalidades incompatibles con la ley, la ética profesional o la naturaleza institucional del Programa.

La enumeración anterior es enunciativa y no limita la facultad de la firma para rechazar una solicitud por razones jurídicas, técnicas, éticas, profesionales u operativas.

VI. PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN

Etapas	Descripción y Criterio de Ejecución
12. Presentación	El interesado debe proporcionar una descripción clara, concreta y veraz: naturaleza del problema, antecedentes, actuaciones realizadas, estado procesal, términos legales y documentación pertinente.
13. Evaluación Preliminar	Examen de naturaleza jurídica, compatibilidad temática, conflictos de interés, suficiencia documental y viabilidad material de intervenir con alcance delimitado.
14. Información Adicional	La firma podrá requerir recaudos complementarios. La falta de suministro determinará el cierre inmediato de la evaluación.
15. Decisión de Admisión	La firma resolverá: admitir, admitir con alcance limitado, solicitar recaudos o rechazar. La admisión será notificada expresamente; el silencio no constituye aceptación.

VII. DOCUMENTACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL SOLICITANTE

16. Veracidad: El solicitante será responsable de proporcionar información verdadera, completa y verificable. La firma no responde por consecuencias derivadas de datos falsos o deliberadamente omitidos.

17. Pertinencia: La firma se abstendrá de examinar documentación excesiva, impertinente o ajena al núcleo de la consulta.

VIII. GRATUIDAD Y GASTOS EXTERNOS

18. Carácter Gratuito: La intervención admitida se realizará sin cobro de honorarios profesionales dentro del alcance formal comunicado.

19. Gastos de Terceros: La gratuidad no cubre costos externos tales como tasas, aranceles, copias, certificaciones, notificaciones, peritajes, legalizaciones o traslados, los cuales deberán ser asumidos íntegramente por el interesado.

IX. PLAZOS, URGENCIAS Y CONFIDENCIALIDAD

20 & 21. Plazos y Urgencias: La presentación de una solicitud **no suspende ni interrumpe plazos procesales o de prescripción**. Frente a términos perentorios, el interesado debe procurar de inmediato auxilio letrado ordinario sin aguardar el resultado de admisión.

22. Confidencialidad: Toda información recibida está sujeta a rigurosa reserva y secreto profesional.

23 & 24. Ausencia de Garantía de Resultados: La orientación inicial se basa exclusivamente en los recaudos presentados y no garantiza fallos jurisdiccionales favorables. Hechos sobrevenidos exigen nueva valoración fuera del marco inicial.

25 & 26. Cierre y Modificación: La firma se reserva el derecho de concluir la intervención al cumplir su objeto, ante conflicto sobrevenido o por razones deontológicas, así como de regular o suspender el Programa según su capacidad operativa.

X. PROCEDIMIENTO RESUMIDO Y COMPROMISO INSTITUCIONAL

1. **Solicitud:** Presentación clara de antecedentes y documentos relevantes.
2. **Evaluación:** Diagnóstico de compatibilidad dogmática y capacidad operativa.
3. **Determinación de Alcance:** Fijación expresa de los límites documentales.
4. **Intervención y Cierre:** Emisión del criterio inicial y conclusión del encargo pro bono.

**UNO O DOS CASOS AL MES.
UNA INTERVENCIÓN CONCRETA.
UN COMPROMISO PROFESIONAL.**

MAC CONSULTORES JURÍDICOS & ASOCIADOS — PROGRAMA PRO BONO
